

6. राष्ट्रपती (President) निवड (Election)

अनुच्छेद 52 ते 62

- * राष्ट्रपती निवड - राष्ट्रपतीची निवड ही अप्रत्यक्ष पद्धतीने होते. त्याला सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारांनुसार थेट मतदान नसते.
- * राष्ट्रपती निवडीचे मंडळ (Electoral College) -
कलम 54 नुसार राष्ट्रपतीची निवड खालील सदस्यांपासून बनलेल्या निवडमंडळाद्वारे होते.
① संसदेचे निवडून आलेले दोन्ही सभागृहांचे सदस्य (लोकसभा + राज्यसभा)
② राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य
टीप : राज्य विधानपरिषदेचे सदस्य आणि लोकसभा/राज्यसभा नामनिर्देशित सदस्यांना मताधिकार नसतो.
- * मतांचे मूल्य (Value of Votes) -

(A) आमदारांच्या मतांचे मूल्य

प्रत्येक आमदारांच्या मतांचे मूल्य खालील सूत्राने काढले जाते.

सदर राज्यांची लोकसंख्या (1971 च्या जनगणनेनुसार)

$1000 \times$ निवडून आलेल्या आमदारांची संख्या

टीप : उत्तर प्राप्तीक (भागाकार) गूढीत धरतात.

(B) खासदारांच्या मतांचे मूल्य

सर्व राज्यांच्या आमदारांच्या मतांच्या एकूण मूल्याची बेरीज केली जाते.

एकूण मूल्य (आमदारांच्या मतांचे)

निवडून आलेल्या खासदारांची संख्या

टीप : उत्तर प्राप्तीक (भागाकार) गूढीत धरतात.

* मतदान पद्धती (Voting System) -

- एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) या प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवड.
- गुप्त मतदानाने निवड होते.

* राष्ट्रपती निवडणुकीत विजय कसा मिळवतात ?

एकूण वैध मतांच्या मूल्याच्या 50% पेक्षा जास्त महणले बहुमत मिळवणारा उमेदवार निवडून येतो.

* निवडणूक अधिकारी (Returning Officer) -

भारताचा मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner of India)
व्ही निवडणूक पार पाडतो.

लक्षात ठेवा (महत्वाचे मुद्दे)

- * निवड - अप्रत्यक्ष पद्धतीने.
- * निवडमंडळ - संसदेचे दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य + राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य.
- * राज्य विधानपरिषदेचे सदस्यांना मताधिकार नाही.
- * मतदान पद्धती - एकल संक्रमणीय मत.
- * प्रमुख कायदा - कलम 54 ते 55.

परीक्षेसाठी महत्वाचे

→ अनुच्छेद - 54 ते 55

- * निवड पद्धती - अप्रत्यक्ष
- * मतदान पद्धती - एकल संक्रमणीय मत
- * निवडणूक अधिकारी - भारताचा मुख्य निवडणूक आयुक्त

महत्वाचे प्रश्न

प्र.1 राष्ट्रपतीची निवड कोण करतात ?

उत्तर - निवडमंडळ

प्र.2 निवडमंडळात कोणाचा समावेश होतो ?

उत्तर - संसदेचे दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य + राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य

प्र.3 राज्य विधानपरिषदेचे सदस्यांना मताधिकार आहे का ?

उत्तर - नाही

प्र.4 मतदान पद्धती - कोणती आहे ?

उत्तर - एकल संक्रमणीय मत

प्र.5 निवडणूक अधिकारी कोण असतो ?

उत्तर - भारताचा मुख्य निवडणूक आयुक्त

प्र.6 राष्ट्रपती निवडणुकीसंबंधीचे कलम कोणते ?

उत्तर - 54 ते 55

6. राष्ट्रपती (President) पात्रता (Eligibility)

अनुच्छेद 58

* भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 58 मध्ये राष्ट्रपती पदासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेची तरतूद आहे.

* राष्ट्रपती पदासाठी पात्रता (Eligibility for President)

अ.क्र.	पात्रतेची अट	तपशील
1.	भारतीय नागरिकत्व	• भारतीय नामरिक असणे आवश्यक.
2.	वयाची अट	• किमान वय 35 वर्षे असावे.
3.	लोकसभेचे सदस्य होण्याची पात्रता	• लोकसभेचे सदस्य होण्यासाठी ज्या अटी आवश्यक आहेत, त्या सर्व अटी पूर्ण असाव्यात.
4.	लाभाचे पद धारण नसावे	• भारत सरकार, राज्य सरकार किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील कुठल्याही संस्थेचे लाभाचे पद (Office of Profit) धारण केलेले नसावे. (टीप : मात्र, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि मंत्रिपद ही लाभाचे पद मानली जात नाहीत.)
5.	इतर कुठलीही अट नाही	• राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती पदासाठी वरील अटी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही अट नाही.

लक्षात ठेवा (महत्वाचे मुद्दे)

- * किमान वय - 35 वर्षे.
- * भारतीय नागरिक असणे आवश्यक.
- * लोकसभेचे सदस्य होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटी पूर्ण असाव्यात.
- * लाभाचे पद धारण नसावे.
- * इतर कोणतीही अट नाही.

परीक्षेसाठी महत्वाचे

- * अनुच्छेद - 58
- * किमान वय - 35 वर्षे
- * नागरिकत्व - भारतीय
- * लाभाचे पद - धारण नसावे
- * इतर अट - नाही

महत्वाचे प्रश्न

- प्र.1 राष्ट्रपती पदासाठी किमान वय किती असावे ?
 प्र.2 राष्ट्रपती पदासाठी कोणती नागरिकत्वाची अट आहे ?
 प्र.3 राष्ट्रपती पदासाठी लोकसभेचे सदस्य होण्याची कोणती अट आहे ?
 प्र.4 लाभाचे पद धारण करण्यातबत काय तरतूद आहे ?
 प्र.5 राष्ट्रपती पदासाठी इतर कोणतीही अट आहे का ?

- उत्तर - 35 वर्षे
 उत्तर - भारतीय नागरिक असणे आवश्यक.
 उत्तर - लोकसभेचे सदस्य होण्यासाठी ज्या अटी आवश्यक आहेत, त्या सर्व अटी पूर्ण असाव्यात.
 उत्तर - भारत सरकार/राज्य सरकार किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील कुठल्याही संस्थेचे लाभाचे पद धारण केलेले नसावे.
 उत्तर - नाही.

6. राष्ट्रपती (President) अधिकार (Powers)

अनुच्छेद 52 ते 78

* राष्ट्रपती हे भारताचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यांच्या जवळील सर्व अधिकार हे संविधानाने प्रदान केलेले आहेत. हे अधिकार खालीलप्रमाणे -

अ.क्र.	अधिकारांचे प्रकार	तपशील
1.	कार्यकारी अधिकार (Executive Powers)	- पंतप्रधानांची नियुक्ती करणे व त्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करणे. - राज्यपालांची नियुक्ती करणे. - भारताच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर अंतिम कार्यकारी अधिकार.
2.	विधायी अधिकार (Legislative Powers)	- संसदांचे अधिवेशन बोलावणे, तहकूब करणे व लोकसभा बरखास्त करणे. - संसदेला संदेश पाठविणे (अनु. 86). - संसदेत विधेयकांना मंजूरी देणे. - अध्यादेश काढणे (अनु. 123).
3.	आर्थिक अधिकार (Financial Powers)	- वार्षिक अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणे (अनु. 112). - विनियोग विधेयक व अर्थ विधेयक सादर करण्याची शिफारस करणे. - भारताच्या संचित निधीवरून (Consolidated Fund) खर्च करण्याची परवानगी देणे.
4.	न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)	- क्षमादान, दंडमाफी, शिक्षा स्थगिती, शिक्षा कमी करणे इ. अधिकार (अनु. 72). - मृत्युदंडाच्या शिक्षेत परिवर्तन करण्याचा अधिकार.
5.	आपत्कालीन अधिकार (Emergency Powers)	- राष्ट्रीय आपत्काल घोषित करणे (अनु. 352). - राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करणे (अनु. 356). - आर्थिक आपत्काल घोषित करणे (अनु. 360).
6.	लष्करी अधिकार (Military Powers)	- भारताच्या सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च सेनापती. - युद्ध जाहीर करणे व तह करणे.
7.	इतर अधिकार (Other Powers)	- परदेशी राजदूतांची नियुक्ती व भारतात येणाऱ्या राजदूतांचे स्वागत करणे. - विविध आयोगांची नियुक्ती करणे. - राज्यसभेच्या 12 सदस्यांची नामनियुक्ती करणे (कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा यांतील तज्ज्ञ).

परीक्षेसाठी महत्वाचे मुद्दे

- * राष्ट्रपती - भारताचे घटनात्मक प्रमुख.
- * सर्व अधिकार - संविधानाने प्रदान केलेले.
- * अधिकारांचा वापर - मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने.
- * कार्यकारी अधिकार - प्रमुख.
- * न्यायिक अधिकार - अनु. 72.
- * आपत्कालीन अधिकार - अनु. 352, 356, 360.

लक्षात ठेवण्याची ट्रिक

का - वि - आ - न्या - आप - लष् - इतर
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 कार्यकारी विधायी आर्थिक न्यायिक आपत्कालीन लष्करी इतर
 (सर्व अधिकार)

महत्वाचे प्रश्न

प्र.1 राष्ट्रपती हे भारताचे कोण आहेत ?

उत्तर - घटनात्मक प्रमुख.

प्र.2 राष्ट्रपतींचे न्यायिक अधिकार कोणत्या अनुच्छेदात दिले आहेत ?

उत्तर - अनुच्छेद 72.

प्र.3 राष्ट्रपती राष्ट्रीय आपत्काल कोणत्या अनुच्छेदानुसार घोषित करतात ?

उत्तर - अनुच्छेद 352.

प्र.4 राष्ट्रपतींचे लष्करी अधिकार काय आहेत ?

उत्तर - भारताच्या सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च सेनापती.

प्र.5 राज्यसभेच्या 12 सदस्यांची नामनियुक्ती कोण करतो ?

उत्तर - राष्ट्रपती.

6. राष्ट्रपती (President) कार्यकाल (Term of Office)

अनुच्छेद 56

- * राष्ट्रपतीचा कार्यकाल हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 56 मध्ये दिला आहे.
- * राष्ट्रपती हा भारताचा धटनात्मक प्रमुख असून त्याचा कार्यकाल निश्चित असतो.

अ.क्र.	राष्ट्रपतीच्या कार्यकालाबाबत तरतुदी	तपशील
1.	कार्यकालाची मुदत	• राष्ट्रपतीचा कार्यकाल <u>5 वर्षांचा</u> असतो.
2.	कार्यकालाची सुरुवात	• राष्ट्रपती आपल्या पदाची शपथ घेतलेल्या दिवसापासून कार्यभार स्वीकारतो आणि त्याचा <u>5 वर्षांचा</u> कार्यकाल सुरू होतो.
3.	पदावर पुनर्निवड	• राष्ट्रपतीला पुन्हा निवडून येण्यास कोणतीही मर्यादा नाही. • तो कितीही वेळा निवडून येऊ शकतो.
4.	कार्यकाल संपणे	• 5 वर्षांच्या कार्यकालाची मुदत पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रपतीचा कार्यकाल आपोआप संपतो. • तथापि, नवीन राष्ट्रपती पदभार स्वीकारेपर्यंत विद्यमान राष्ट्रपती पदावर राहतो.
5.	राजीनामा	• राष्ट्रपती आपला राजीनामा उपराष्ट्रपतीकडे लेखी स्वरूपात देतो. • उपराष्ट्रपती तो राजीनामा स्वीकारून त्यास मान्यता देतो.
6.	मृत्यू, राजीनामा किंवा पदच्युतता	• राष्ट्रपतीचा मृत्यू झाल्यास, त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा त्याची पदच्युतता झाल्यास पद रिक्त होते. • अशा वेळी उपराष्ट्रपती कार्यवाह राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतो. नवीन राष्ट्रपतीची निवड होईपर्यंत.

लक्षात ठेवावाच्या गोष्टी

- * राष्ट्रपतीचा कार्यकाल = 5 वर्षे.
- * तो पुन्हा निवडणुकीस पात्र असतो.
- * नवीन राष्ट्रपती पदभार घेईपर्यंत विद्यमान राष्ट्रपती पदावर राहतो.
- * राष्ट्रपतीचा राजीनामा उपराष्ट्रपतीकडे दिला जातो.
- * मृत्यू / राजीनामा / पदच्युतता झाल्यास पद रिक्त होते.

परीक्षेसाठी महत्वाचे मुद्दे

- * अनुच्छेद : 56
- * कार्यकाल : 5 वर्षे
- * पुनर्निवड : मुभा (कितीही वेळा)
- * राजीनामा : उपराष्ट्रपतीकडे
- * पद रिक्त झाल्यास : उपराष्ट्रपती कार्यवाह राष्ट्रपती
- * नवीन राष्ट्रपती पदभार घेईपर्यंत विद्यमान राष्ट्रपती पदावर राहतो.

महत्वाचे प्रश्न

- प्र.1 राष्ट्रपतीचा कार्यकाल किती वर्षांचा असतो ? उत्तर - 5 वर्षे.
- प्र.2 राष्ट्रपती पुन्हा निवडणुकीस पात्र आहे का ? उत्तर - होय, कितीही वेळा.
- प्र.3 राष्ट्रपतीचा राजीनामा कोणाला दिला जातो ? उत्तर - उपराष्ट्रपतीकडे.
- प्र.4 राष्ट्रपतीचा चुकीचा मृत्यू, झाल्यास काय होते ? उत्तर - पद रिक्त होते व उपराष्ट्रपती कार्यवाह राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतो.
- प्र.5 नवीन राष्ट्रपती पदभार घेईपर्यंत विद्यमान राष्ट्रपती काय करतो ? उत्तर - पदावर राहतो.

6. राष्ट्रपती (President) महाभियोग (Impeachment)

अनुच्छेद 61

* राष्ट्रपतीवर त्याच्या कार्यकालात संविधानाच्या उल्लंघन केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास त्याला पदावरून हटवण्याची जी प्रक्रिया आहे, तिला 'महाभियोग' म्हणतात.

महाभियोग प्रक्रिया :

1.	महाभियोगाचा प्रस्ताव	• राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालविण्याचा प्रस्ताव कोणत्याही एक सदनाने (लोकसभा किंवा राज्यसभा) दिला जाऊ शकतो.
2.	प्रस्तावाची नोटीस	• प्रस्ताव देणाऱ्या सदस्याने किमान 14 दिवस अगोदर लेखी नोटीस सभापती (लोकसभा) किंवा सभापती (राज्यसभा) यांना द्यावी.
3.	नोटीसची स्वीकृती	• सभापती/सभापती (राज्यसभा) हे नोटीसची तपासणी करून ती ग्राह्य धरण्यास योग्य असल्यास प्रस्तावास परवानगी देतात.
4.	प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी विशेष बहुमत	• प्रस्ताव त्या सदनाने विचारार्थ ठेवला जातो. • प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी त्या सदनातील एकूण सदस्यांच्या बहुमतासह उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान 2/3 बहुमताची आवश्यकता असते.
5.	दुसऱ्या सदनाने चौकशी	• प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तो दुसऱ्या सदनाने चौकशीसाठी पाठविला जातो. • दुसऱ्या सदनाने आरोपांची चौकशी केली जाते.
6.	राष्ट्रपतीला संधी	• चौकशीदरम्यान राष्ट्रपतींना आपले म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाते.
7.	दुसऱ्या सदनाने निर्णय	• चौकशी पूर्ण झाल्यावर दुसऱ्या सदनाने निर्णय घेतला जातो. • राष्ट्रपती दोषी ठरवण्यासाठी त्या सदनातील एकूण सदस्यांच्या बहुमतासह उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान 2/3 बहुमताची आवश्यकता असते.
8.	परिणाम	• दुसऱ्या सदनाने राष्ट्रपतींना दोषी ठरविल्यास राष्ट्रपती पदावरून हटले जातात.

लक्षात ठेवा (महत्वाचे मुद्दे)

- * महाभियोग फक्त संविधानाच्या उल्लंघनामुळे चालविला जाऊ शकतो.
- * महाभियोग प्रक्रिया दोन्ही सदनांच्या विशेष बहुमताने पूर्ण होते.
- * राष्ट्रपतींना आपले म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी मिळते.
- * महाभियोग यशस्वी झाल्यास राष्ट्रपती पदावरून हटतात.
- * अनुच्छेद - 61

परीक्षेसाठी महत्वाचे

- * महाभियोग - संविधानाच्या उल्लंघनावरून
- * प्रस्ताव कोण देऊ शकतो - कोणत्याही एक सदनाने
- * नोटीस कालावधी - 14 दिवस अगोदर
- * प्रत्येक सदनाने बहुमत - एकूण सदस्यांच्या बहुमतासह उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमत
- * अनुच्छेद - 61

महत्वाचे प्रश्न

- प्र. 1 राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालविण्याचा प्रस्ताव कोणत्या सदनाने दिला जाऊ शकतो ? उत्तर - लोकसभा किंवा राज्यसभा (कोणत्याही एक सदनाने)
- प्र. 2 महाभियोग प्रस्तावासाठी किती दिवस अगोदर नोटीस द्यावी लागते ? उत्तर - 14 दिवस
- प्र. 3 प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी त्या सदनाने किती बहुमत आवश्यक आहे ? उत्तर - एकूण सदस्यांच्या बहुमतासह उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान 2/3 बहुमत
- प्र. 4 दुसऱ्या सदनाने काय केले जाते ? उत्तर - आरोपांची चौकशी केली जाते.
- प्र. 5 महाभियोग यशस्वी झाल्यास काय होते ? उत्तर - राष्ट्रपती पदावरून हटतात.
- प्र. 6 महाभियोग प्रक्रियेचा संबंध कोणत्या अनुच्छेदाशी आहे ? उत्तर - अनुच्छेद 61